坪山区坪山街道自建房装修作业“9·30”一般坍塌死亡事故调查报告

坪山区“9·30”事故调查组

2024年12月10日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）涉事自建房情况.....1
（二）涉事自建房装修合同情况.....2
（三）事故相关单位情况.....3
（四）事故相关人员情况.....3
（五）监管职责分工及落实情况.....3
二、 事故经过及应急处置情况.....5
（一）事发前作业情况.....5
（二）事故经过.....5
（三）事故现场处置及评估工作.....6
三、事故造成人员伤亡及经济损失情况.....6
（一）事故造成伤亡情况.....6
（二）事故造成直接经济损失.....7
四、现场勘查、技术分析及延伸调查情况.....7
（一）现场勘查情况.....7
（二）技术分析情况.....11
（三）延伸调查情况.....12
五、司法鉴定情况.....13
六、事故原因分析.....13
（一）直接原因.....13
（二）间接原因.....13
七、事故责任认定及处理建议.....14
（一）建议免予追究责任人员.....14
（二）建议移送司法机关处理人员.....14
（三）对事故有关个人的责任认定及处理建议.....15
（四）其他事故相关单位处理建议.....16
（五）建议给予处理的监管职责部门.....16
八、事故主要教训和防范措施建议.....17
（一）事故主要教训.....17
（二）防范措施建议.....17

坪山区坪山街道自建房装修作业“9·30”一般坍塌死亡事故调查报告

2024年9月30日9时20分许，坪山街道**路10号自建房装修作业现场发生一起坍塌事故，造成1人死亡、1人受伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经区政府批准成立“9·30”一般坍塌死亡事故调查组。组长由区应急管理局主要负责人担任，成员由区应急管理局、区住房和建设局、坪山街道办事处、区总工会以及坪山公安分局相关人员组成，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加，同时聘请技术专家参与事故技术调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，坪山区坪山街道自建房装修作业“9·30”坍塌死亡事故为一起因作业人员安全意识淡薄，施工单位现场安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事自建房情况

涉事自建房位于坪山区坪山街道六和社区**路，由10号和10-1号两栋楼房组成，属于历史遗留违法建筑，其申报的竣工时间均为1998年，实际房屋于2000年前后建成，层高均为六层（如图1所示）。该建筑一层为商铺，二至六层为出租住宅，二至六层中间有宽约1米的彩钢板及外玻璃幕墙[1]，彩钢板及玻璃幕墙系与主体建筑同一时期形成。2009年申报“三规”时因有两份《用地批准通知书》，因此登记两个“三规”申报，申报人分别是张*敏、高**和张*森。其中10号建筑物申报人是张*敏、高**，申报编号为80********45A；10-1建筑物申报人为张*森，申报编号为80********65A。目前，该两栋房屋均由张*森履行日常管理。

（二）涉事自建房装修合同情况

2024年5月，张*森联系从事室内装修行业的刘**（个体，无资质）商谈对涉事自建房进行装修，双方于7月24日签订《张总公寓室内精装修工程预算单价表》，确定装修价格为180万元（装修作业保险按此金额购买），装修内容为对10号和10-1号两栋楼房的二至六层室内和外墙装修，总装修面积约1300平方米。双方未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责。协议签订后，刘**安排侯**负责备案和现场施工管理。

[1]据申报人张*敏、张*森陈述：张*敏和张*森为姐弟关系，该两栋房屋均由张*森履行日常管理责任。10号和10-1号两栋楼房由其父亲（已去世）于2000年前后建成，建成后基本保持原貌未进行加、改、扩建行为。两栋建筑中间内部彩钢板及玻璃幕墙系与主体建筑同一时期形成（此类历史遗留违法建筑及其附属物无审批备案途径），主要用途为防水及墙面马赛克等坠物格挡。另查历年平面影像图，最早能查到2018年建筑物立体影像图显示其已存在。

（三）事故相关单位情况

1.发包人。张*森，男，36岁，深圳龙岗人，居民身份证号：4403071988********，涉事装修作业发包人。

2.承包人。刘**，男，51岁，四川营山县人，居民身份证号：5129241973********，个体施工队负责人，涉事装修作业实际承包人。

3.资质出借单位。广东忠煌建设工程有限公司（以下简称“忠煌公司”），统一社会信用代码：91442000MABP2HXJ22；主体类型：有限责任公司；住所：深圳市坪山区马峦街道坪环社区坪环村十一巷1号101；法定代表人：范**，实际控制人苟*；成立日期：2022年6月7日。安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字〔2022〕121315；有效期：至2025年8月10日。建筑企业资质证书编号：D344642705；有效期：至2028年1月17日；资质等级：建筑装修装饰工程专业承包二级。

（四）事故相关人员情况

1.侯**，男，29岁，四川营山县人，居民身份证号：5113221995********，涉事装修作业现场负责人。

2.范**，男，27岁，重庆忠县人，居民身份证号：5002331997********，忠煌公司法定代表人。

3.苟*，男，39岁，重庆忠县人，居民身份证号：5002331985********，忠煌公司实际控制人。

（五）监管职责分工及落实情况

1.区住房和建设局。负责具体协调指导本辖区内相关小散工程安全生产监督管理工作[2]。

工作落实情况：2024 年以来，坪山区住房和建设局组织开展专业培训 14 场；出动 890 人次，检查小散工程 445 项次，发出安全检查督导意见书 445 份，督促整治各类安全隐患 1373 项，其中，督查坪山街道辖区小散工程 80 项次，发出安全检查督导意见书 80 份，督促整改各类安全隐患 243 项；每月对各街道的小散工程安全监管情况（工程检查覆盖率、隐患发现率、隐患整改率等指标）进行督导通报，重点督查小散工程备案、巡查检查、隐患排查、隐患整改等管理情况，以及项目现场安全防护、临时用电、消防安全、施工机具、安全管理等方面隐患情况。

经调查，暂未发现区住房和建设局相关监管人员履职不到位的情况。

2.坪山街道办事处城建办。承担权限范围内城市建设、市政设施建设等政府投资项目的管理工作以及工程项目的质量及建筑安全监督工作；参与处理权限范围内的建筑安全事故、建设工程等的劳资纠纷；负责组织实施辖区小散工程安全生产全纳管、常态化监管以及备案管理等工作[3]。

涉事自建房自 2024 年 8 月 19 日备案以来，坪山街道城建办巡查人员对该小散工程巡查 14 次，符合每周巡查三次的要求，并在 8 月 26 日巡查发现，该工程建筑面积超过二级备案项目范

[2]《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》（深府办规〔2018〕10 号）
[3]《深圳市坪山区碧岭街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》（深坪编〔2024〕49 号）。

围，责令建设单位重新在街道进行一级备案；巡查发现隐患17处（其中触电安全11处、个人防护6处），均已整改。

调查发现，街道城建办虽按频次开展巡查，且发现建设单位未按照要求备案情况，但存在以下问题：未发现业主没有与施工单位进行交底并签订安全风险告知书；未发现现场施工安全培训不到位等问题；未及时采取控停措施督促整改，巡查工作不细致不深入。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事发前作业情况

涉事自建房装修作业于2024年8月16日开工。自8月17日起，侯**先后安排共计15人到涉事自建房装修作业现场拆除旧空调、门框、非承重墙，安装临时水电等工作，9月22日完成全部作业。9月25日，侯**安排李**、汪**搬运材料、清理垃圾。9月29日，侯**安排徐**、周*平、周*于3人砌墙。

（二）事故经过

9月30日上午7时30分，汪**、李**在自建房五楼两栋楼之间的彩钢泡沫夹芯板（以下简称“彩钢板”，其表面铺设有与室内地板相同的瓷砖）上清理垃圾。9时20分许，彩钢板突然坍塌，2人随之坠落，依次撞破四楼、三楼彩钢板后，坠落至二楼地板上。正在四楼砌砖的徐**听到响声后，赶往二楼查看情况，发现汪**和李**坠落受伤，其中汪**倒在地上呼叫无反应，李**坐在地上背靠着墙，半昏迷状态。徐**见状后立即呼喊其他工

友前来救援，同时电话通知侯**。9 时 30 分许，侯**到达现场并拨打了 120 急救电话。9 时 45 分许，120 救护人员到达现场对汪**、李**进行抢救，同时向医院请求支援，将伤势较轻的李**送往医院救治。抢救期间，侯**拨打 110 报警电话。10 时 56 分，汪**经 120 救护人员现场抢救无效死亡。

（三）事故现场处置及评估工作

事故发生后，区领导、坪山公安分局、区应急管理局、区住房和建设局、坪山街道办事处等相关部门第一时间赶赴现场处置并责令施工现场停工。公安机关设置警戒线封锁现场；区应急管理局组织对事故开展初步调查并上报事故情况；坪山街道办事处联系家属进行善后处理。

本起事故政府相关部门应急救援及时，应急处置措施得当，各部门在救援过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成伤亡情况

1.事故死亡人员。汪**，男，47 岁，四川营山县人，居民身份证号：5129241977********，临时工，负责搬运材料、清理垃圾。

2.事故受伤人员。李**，男，58 岁，四川营山县人，居民身份证号：5129241966********，临时工，负责搬运材料、清理垃圾，受伤后在坪山区人民医院接受治疗。

（二）事故造成的直接经济损失

事故发生后，坪山街道办事处积极开展事故善后协调工作，事故相关方与死者家属于2024年10月17日达成协议，赔偿死者家属150万元，赔偿款项已全部支付到死者家属指定账户。目前伤者仍在坪山区人民医院接受治疗，治疗和赔偿费用尚未确定。事故造成的直接经济损失尚待进一步统计。

四、现场勘查、技术分析及延伸调查情况

2024年10月13日，区住房和建设局受调查组委托聘请3名专家组成技术分析小组，对事故发生原因进行分析，专家组于10月24日向调查组提交了技术分析报告，基本情况如下：

（一）现场勘查情况

1.涉事楼房基本情况。事故发生地点位于坪山区坪山街道六和社区**路，涉事自建房由10号和10-1号两栋楼构成，为砖混构架，共有六层，其中一层为商铺，二至六层为住宅。两栋楼房之间有1米宽的彩钢板连接，彩钢板在墙体外以角铁固定，铺贴与楼内一致的瓷砖，形成楼板隔层，构成楼栋间巷道，朝马路外侧立面以框架玻璃进行了封闭处理（详见图1）。



图 1 涉事自建房正面图

2.楼板隔层整体情况。10 号和 10–1 号两栋楼房为尺寸相同的独立框架结构，两栋楼房相邻 1 米距离，两栋楼房的外墙之间在各楼层楼板处设置了楼板隔层，其中二层楼板位置为混凝土楼板隔层，三层至六层楼板隔层由角铁加彩钢泡沫夹芯板构成，角铁及彩钢均锈蚀严重，栋间外侧安装有玻璃窗（详见图 2）。

3.五楼楼层坍塌情况。发生坍塌的位置位于五楼的楼板隔层，事发时 10 号的五楼部分隔墙已拆除，两栋楼房外墙间距为 1 米，靠中间位置的外墙均拆除了部分形成一条通道，两栋楼房之间在五楼楼板位置使用 4mm×4mm 角铁加彩钢泡沫夹芯板设置了楼板隔层，角铁及夹芯板锈蚀严重，楼板隔层顶部铺设有瓷砖，面上散落有塑料瓶等生活垃圾及少量拆墙后形成的建筑垃圾，靠南侧的楼板隔层端头有一个洞口。洞口长 1.17 米，宽 1

米（详见图 3、图 4）。



图 2　楼板隔层整体情况



图 3　五楼楼板隔层整体及楼板隔层洞口情况

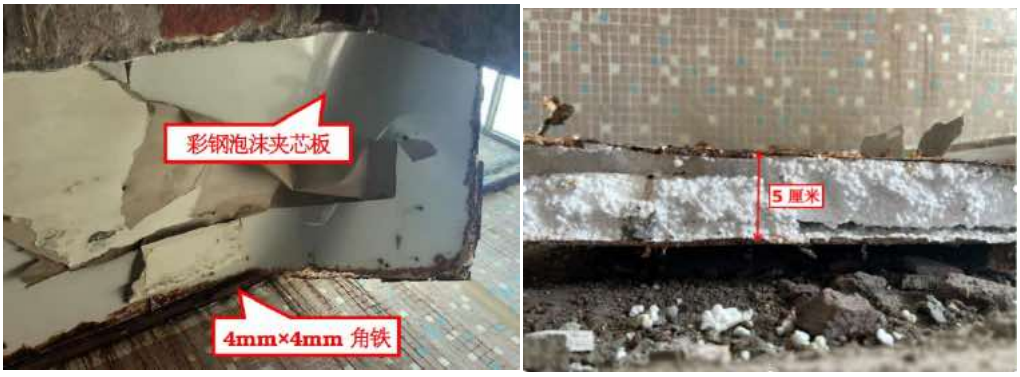


图 4　五楼楼板隔层底及彩钢板情况

4.二楼楼层坠落情况。事故发生后，汪**、李**坠落至二楼。从二楼向上看，可以看到三楼、四楼和五楼的靠南侧端头的楼板隔层均存在洞口，形成坠落通道。事发时 10-1 号二楼内部隔墙及靠 10 号侧的外墙已拆除完毕，二楼内部深 12.8 米，高 2.8 米，楼板厚度 0.11 米。两栋楼房之间在二楼楼板位置增加了混凝土楼板隔层，该处楼面上散落有墙体拆除后的建筑垃圾及大小不一的瓷砖块，瓷砖块的厚度为 0.02 米，瓷砖样式与五楼楼板隔层面上的瓷砖一致（详见图 5、图 6）。



图 5　10 号二楼内部整体情况及二楼楼板隔层情况



图 6　二楼楼板隔层处瓷砖块的厚度及坠落通道情况

（二）技术分析情况

1.事故还原

汪**、李**两人同时走到10号和10-1号楼之间的五楼楼板隔层上清理垃圾，当两人行走到靠南侧端头位置时，因楼板隔层由4mm×4mm角铁加彩钢泡沫夹芯板构成，无法支撑两人的重量，最终端头位置的一块彩钢泡沫夹芯板发生坍塌，连同两人一起向下坠落，由于四楼和三楼楼板隔层也是由彩钢泡沫夹芯板构成，不足以支撑向下坠落的两人，因此两人在坠落过程中，先后击穿四楼和三楼的楼板隔层，最终坠落至二楼楼面位置的混凝土楼板隔层，坠落高度为：（2.8米+0.11米）×3=8.73米，最终导致事故的发生。

2.事故分析

（1）人的不安全行为。汪**、李**安全意识淡薄，未发现10号和10-1号之间的五楼楼板隔层由彩钢泡沫夹芯板构成，两人站在同一块彩钢泡沫夹芯板上作业，未意识到楼板隔层承重能力不足。

（2）物的不安全状态。涉事10号和10-1号为独立框架结构，两栋楼房三楼至六楼楼板的间隙位置采用角铁和彩钢泡沫夹芯板搭建了楼板隔层，其本身承重能力不足；另外，因时间久远，角铁和彩钢泡沫夹芯板锈蚀严重，进一步削弱了其承重能力。

（3）管理缺陷。业主（发包人）在工程开工前未及时将涉事两栋楼房之间的楼板隔层可能存在的安全风险告知施工单位

及作业工人；施工单位在组织施工前未及时辨识出现场可能存在的安全风险，未对作业工人进行安全教育和安全技术交底。

（4）天气影响。通过对坪山区 2024 年 9 月下旬天气查询，事发当天天气为多云，本次事故为室内作业，天气状况对事故的发生无影响（详见图 7）。

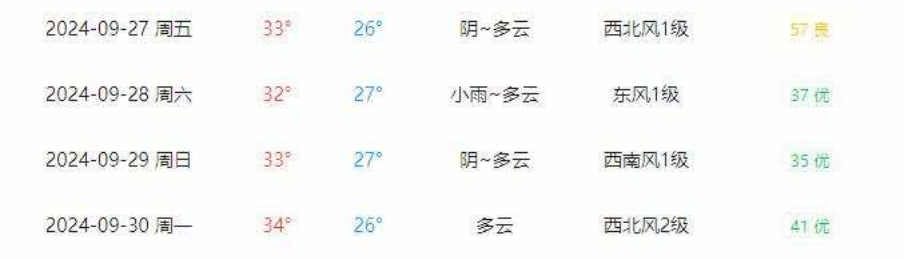


图 7　事发时天气情况

（三）延伸调查情况

1.备案情况。刘**与忠煌公司实际控制人苟*商定，由忠煌公司法定代表人范**与侯**对接，使用忠煌公司的资质为装修作业办理备案手续。8 月 22 日，范**使用小散工程和零星作业智慧纳管系统第一次办理备案手续[4]。8 月 26 日，街道巡查人员在对涉事装修作业进行监督巡查时，发现装修面积与实际不符，现场要求侯**对该工程重新备案。9 月 4 日，侯**违规使用虚假资料到坪山街道第二次办理备案手续[5]。

2.资质出借情况。忠煌公司自 2024 年以来，先后 3 次向刘

[4]《坪山区小散工程和零星作业开工备案证明书》显示：工程名称为：室内装饰装修作业。总投资 18 万元；建筑面积 250 平方米；计划工期：2024 年 8 月 19 日—2024 年 10 月 31 日。建设单位或个人：张*森。施工企业：广东忠煌建设工程有限公司。

[5]《坪山区小散工程和零星作业开工备案证明书》显示：工程名称为：六和社区**路 10 号室内维修工程。总投资 27 万元；建筑面积 1300 平方米；计划工期：2024 年 9 月 4 日—2025 年 3 月 4 日。建设单位或个人：张*森。施工企业：广东忠煌建设工程有限公司。

**出借公司资质供其使用[6]。涉事装修作业过程中，忠煌公司提供了资质材料并配合办理装修备案手续，未派人参与施工过程管理。

3.安全生产管理协议签订情况。张*森与刘**双方未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责。

五、司法鉴定情况

2024 年 9 月 30 日，坪山公安分局坪山派出所委托广东中一司法鉴定中心鉴定汪**死亡原因。广东中一司法鉴定中心于 2024 年 10 月 31 日出具了鉴定意见书（编号：粤中一鉴[2024]病鉴字第 0162 号），鉴定意见：被鉴定人汪**系触碰较大面积之钝性物体外力作用（如高坠）所致左心耳破裂致急性心包填塞死亡。

六、事故原因分析

（一）直接原因

汪**、李**安全意识淡薄，现场风险辨识不足，未发现 10 号和 10-1 号两栋楼之间的五楼楼板隔层由角铁和彩钢泡沫夹芯板构成，未意识到楼板隔层承重能力不足，盲目施工，同时在同一块彩钢板上作业，超出彩钢板承重能力，导致彩钢板坍塌。

（二）间接原因

1.涉事两栋楼房建于 2000 年前后，两栋楼房三楼至六楼楼板的间隙位置采用角铁和彩钢泡沫夹芯板搭建了楼板隔层，因年

[6] 3 次分别为：马峦街道悦都会华庭 L4-40 号室内装修工程、坪山街道沙坐新村新塘三项 8 号自建房装修工程、坪山街道**路 10 号自建房室内装修工程。

代久远，角铁和夹芯板彩钢锈蚀严重，进一步削弱了楼板隔层的承重能力。

2.张*森未在工程开工前将涉事两栋楼房之间的楼板隔层可能存在的安全风险告知施工单位及作业工人，未与承包人签订安全生产管理协议，未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责。

3.刘**、侯**未对楼房进行全面勘查，风险辨识不足，作业前未辨识出现场安全风险并消除事故隐患，对作业人员培训管理不到位。

七、事故责任认定及处理建议

（一）建议免予追究责任人员

汪、李****。汪**、李**安全意识淡薄，现场风险辨识不足，未意识到楼板隔层承重能力不足，盲目施工，同时在同一块彩钢板上作业，超出彩钢板承重能力，导致彩钢板坍塌。鉴于汪**在事故中死亡，李**受重伤处于医院治疗中，建议免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

侯**。侯**作为施工现场负责人，违规使用虚假资料办理装修作业备案，未认真开展风险辨识，现场管理存在缺失，对作业人员安全培训不到位，未制定施工作业方案和安全防护措施，未及时发现楼栋间彩钢板承重能力不足、不能站人作业的事故隐患，对事故的发生负主要责任。其行为违反了《建设工程安全生

产管理条例》第二十一条第二款[7]、《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项及第（五）项[8]的规定，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[9]规定的重大责任事故罪，目前已被公安机关采取强制措施。如司法机关依法作出处理后，不构成犯罪的，由坪山区应急管理局按照有关规定对其进行行政处罚。

（三）对事故有关个人的责任认定及处理建议

1.刘**。刘**作为个体施工队负责人，未对楼房进行全面勘查，风险辨识不足，未督促、检查施工现场的安全生产工作，未及时发现并消除楼栋间彩钢板承重能力不足、不能站人作业的事故隐患，对作业人员培训管理不到位，对事故的发生负管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项及第（五）项[10]的规定，建议由坪山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定对其进行行政处罚[12]。

---

[7]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项及第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[9]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）及第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12]《安全生产违法行为行政处罚办法》第六十八条：本办法所称的生产经营单位，是指合法和非法从事生产或者

2.张*森。张*森作为装修作业发包人，未在开工前将可能存在的安全风险告知施工单位及作业工人，未与承包人签订安全生产管理协议或未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[13]的规定，建议由坪山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[14]的规定对其进行行政处罚。

（四）其他事故相关单位处理建议

忠煌公司。忠煌公司违规多次出借公司资质，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款[15]的规定，建议由坪山区住房和建设局依据《中华人民共和国建筑法》第六十六条[16]的规定对其进行处理。

（五）建议给予处理的监管职责部门

鉴于坪山区坪山街道城建办在小散工程巡查中未按照安全纳管流程要求开展工作，巡查工作不细致不深入，建议责令其向坪山街道办事处作出书面检查，同时由区安委办进行全区通报。

经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户和自然人等生产经营主体。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[14]《中华人民共和国安全生产法》一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[15]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[16]《中华人民共和国建筑法》第六十六条：建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

八、事故主要教训和防范措施建议

（一）事故主要教训

本起事故是一起典型的小散工程事故，其主要经验教训为：**一是**发包方安全意识淡薄，交底不足，包而不管，现场管理不到位；**二是**施工方无资质承揽工程，勘察不全面，风险辨识不足，现场管理不到位，作业人员岗前无培训无教育，盲目施工；**三是**企业法治意识淡薄，违规出借资质，并配合资质使用人办理装修备案手续；**四是**街道城建办对小散工程纳管巡查有待加强。

（二）防范措施建议

1.严格落实安全生产主体责任。

（1）张*森作为涉事自建房装修作业发包人，应增强安全和法治意识，合规发包装修项目并对施工方做好交底，签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。在施工过程中，应强化监督管理，定期检查，督促施工方规范施工。

（2）刘**作为个体施工队负责人，应深刻汲取此次事故教训，依法承接工程和杜绝无资质承揽工程，完善管理机制，加强人员安全意识和技能培训，施工作业前应进行全面勘察，充分辨识现场安全风险，编制施工作业方案和安全防控措施，强化施工过程安全管理，确保安全生产，防范类似事故的再次发生。

（3）忠煌公司作为依法成立的施工企业，应强化法治意识，杜绝资质出借。同时，进一步规范工程报备管理，如实详细向政

府部门申报工程信息，杜绝备案弄虚作假，规范管理，合法经营。

2.进一步健全完善监管机制。住建部门作为行业监管部门，应举一反三，全面梳理现有小散工程和零星作业监管链条，查漏补缺，完善安全监管制度建设，督促行业内有关单位规范管理，预防事故。

3.“教”“引”“管”相结合，事故防控关口前移，严防事故发生。街道和社区要进一步强化小散工程和零星作业监管，压实安全生产主体责任。**一是**要组织开展小散工程和零星作业相关法治宣传教育，提升发包单位（个人）法治意识；**二是**要以“案”示警，举一反三，引导、督促发包单位（个人）选择正规施工单位，从源头管控安全风险；**三是**要严格审核作业单位报备材料，分析研判资料的真实性、全面性和有效性，发现弄虚作假的，一律不予报备；**四是**要进一步加大现场巡查和执法力度，及时掌握辖区内小散工程和零星作业信息，严格按照小散工程安全纳管流程和小散工程核查工作指引的要求逐项对照检查，严查各项施工安全违法违规行为，敦促相关单位（个人）切实履行安全生产主体责任，规范施工，压降重点领域安全生产事故。

坪山区“9·30”事故调查组

2024年12月10日